

1500092-53.2021.8.26.0070

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso

Comarca: Batatais

Foro: Foro de Batatais

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... não há comprovação da tentativa de furto, pois, o acusado não furtou nada e no laudo não consta nenhum objeto furtado e nenhuma destruição de objetos. Se quisesse teria conseguido levar algum tipo de objeto. Na lavanderia somente foam encontrados materiais de limpeza, podendo se aplicar o Princípio da Insignificância. A vítima não sofreu prejuízo. O acusado somente entrou na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Batatais

Foro de Batatais

Vara Criminal

Praca Dr. José Arantes Junqueira, 01, Batatais-SP - cep 14300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500092-53.2021.8.26.0070 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500092-53.2021.8.26.0070

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2033962/2021 - DEL.POL.BATATAIS, 16066182 - DEL.POL.BATATAIS, 301/21/323 - DEL.POL.BATATAIS, 2033962 - DEL.POL.BATATAIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENITO ROSALINO

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso

Vistos.

RENITO ROSALINO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 5 de fevereiro de 2021, por volta das 7h, na Avenida Doutor Chiquinho Arantes, n. 1290, nesta cidade e comarca de Batatais/SP, tentou subtrair para si, mediante escalada, objetos existentes no interior do imóvel pertencentes à vítima F.G.T. Segundo se apurou, o denunciado passava pelo local dos fatos quando decidiu que ali praticaria um furto. Assim, escalou a cerca de arame farpado que cerca a residência em questão e foi em direção até à lavanderia, onde passou a vasculhar um armário de madeira em busca de objetos de valor.

Ocorre que, nesse ínterim, a polícia militar foi acionada por pessoa desconhecida que teria visto o denunciado ingressando na residência.

Então, com a autorização da vítima, que não notou a ação do denunciado, policiais militares ingressaram no imóvel e o encontraram, junto à lavandeira mexendo no

citado armário, ocasião em que o prenderam em flagrante.

Auto de Prisão em Flagrante a fls. 4.

Boletim de Ocorrência a fls. 22/23.

Concessão de Liberdade Provisória a fls. 51/52.

Alvará de Soltura cumprido a fls. 56/57.

Laudo Pericial do local a fls. 66/69.

A denúncia foi recebida em 19 de fevereiro de 2021 a fls. 80.

O réu foi citado a fls. 103 e apresentou defesa prévia a fls. 107/109.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas e o réu foi interrogado.

Em alegações orais o Promotor de Justiça requereu a procedência da ação penal, pois, o réu não obteve êxito em consumir o crime por conta da imediata chegada da polícia. A qualificadora está estampada no laudo pericial, pois, o acusado teve que escalar uma cerca de arame farpado que demonstra tal qualificadora. A autoria é inafastável pela confissão do acusado, que vem no mesmo sentido dos relatos dos policiais. Requer-se a condenação do acusado, observando-se os antecedentes, reduzindo-se no grau máximo e considerando-se a confissão.

A Defesa, por sua vez, reiterou as alegações já feitas em defesa prévia.

Argumentou que não há comprovação da tentativa de furto, pois, o acusado não furtou nada e no laudo não consta nenhum objeto furtado e nenhuma destruição de objetos. Se quisesse teria conseguido levar algum tipo de objeto. Na lavanderia somente foram encontrados materiais de limpeza, podendo se aplicar o Princípio da Insignificância. A vítima não sofreu prejuízo. O acusado somente entrou na residência em razão de estar em estado de necessidade, e pois, fugia de pessoas. Quanto à qualificadora da escalada, possível visualizar no laudo que havia afrouxamento dos arames na cerca porém, não ficou provado que foi em decorrência da tentativa de escalada do acusado, pois, a vítima afirmou aos policiais que o imóvel por várias vezes já foi invadido. Requereu a sua absolvição, pois, a intenção do denunciado não era o furto, mas a aplicação do estado de necessidade, pois, fugia de pessoas que poderiam lhe causar mal e aplicação do Princípio da Insignificância, não tendo prejuízo. Subsidiariamente, a desclassificação da tentativa de furto para invasão de domicílio. Retirada da qualificadora, por ausência de provas.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitativa restou comprovada pelo boletim de ocorrência, bem como pelas demais provas produzidas nos autos.

Em sede policial o denunciado negou que tivesse tentado subtrair objetos do local. Estava fugindo de pessoas que o perseguiam.

Em juízo, o réu disse que estavam usando drogas. Aconteceu uma briga. Correu e pulou no terreno. Foi parar dentro de uma lavanderia. Até cochilou. Foi pego lá dentro e estava do lado de produtos de lavar roupa. Não tentava "roubar" nada. Na mochila carregava as roupas, pois, morava na rua. Pede perdão. Não sabia quem era o dono de lá. Está preso por roubo. Era casado, porém, abandonou a família e tem duas filhas.

A testemunha G.A.M. disse que foram acionados por estarem próximos ao local.

Chegaram ao local e surpreenderam o réu na prática do furto. Ele estava na parte da lavanderia da casa, mexendo nos armários. Ele tinha com ele uma mochila, acredita para que colocaria objetos do furto na mochila.

A testemunha N.C. de O. relatou que estava em patrulhamento. Receberam ligação via 190, que um rapaz tinha pulado a residência da vítima. Foram para lá. Era um terreno bem grande, cercado por cerca de arame farpado. A vítima os atendeu. Contaram a denúncia para ela. Iniciaram a vistoria. Em dado momento ouviu um grito forte da vítima e correu para o centro da casa. Era um local, tipo lavanderia. Deparou-se com o parceiro já abordando o réu. Com ele havia uma mochila e M. relatou que ele mexia num armário onde ficam os produtos de limpeza da vítima. Ele disse que não estava ali para furtar, mas, correndo de um rapaz que o ameaçava de morte. Ele foi visto mexendo nos objetos da vítima, tentando separar objetos. A vítima é bem idosa e relatou que era costume várias pessoas invadirem o local. Já tinha sido ameaçada e ele já tinha sido visto dentro da residência dela, tentando

pegar dinheiro.

O denunciado admitiu que estava dentro da lavanderia da casa da vítima, porém, negou que tivesse subtraindo os objetos. Disse que escondeu-se no local, pois, houve uma briga e para lá fugiu. Chegou até a cochilar no local.

Entretanto, a versão do réu restou isolada nos autos.

O policial G.A.M. disse que encontrou o réu dentro da lavanderia da vítima e ele mexia nos produtos de limpeza. Ele trazia consigo, ainda, uma mochila, acreditando que usaria a mochila para carregar os objetos.

No mesmo sentido é o depoimento do policial N.C.O., o qual afirmou que o colega encontrou o réu na lavanderia, mexendo nos objetos de limpeza. A vítima contou que o réu já havia sido visto no local e que já havia tentado subtrair dinheiro dela. Portanto, bem evidenciado restou que o réu entrou na residência da vítima e mexia nos produtos de limpeza, no armário, demonstrando, pois, que levaria os objetos caso a polícia não chegasse no local.

O réu somente não consumou seu intento em razão da pronta intervenção policial, que foi chamada e rapidamente foi até à residência da vítima, que ainda não tinha percebido a presença do réu.

Portanto, não há como acolher a tese de que ele teria invadido a residência da vítima.

Ainda, não demonstrou o réu que fosse verdadeira sua tese autodefensiva de que fugia de pessoas que brigavam. Cabia a ele este ônus, porém, dele não se desincumbiu.

Inaplicável ao caso o Princípio da Insignificância, pois, a conduta do réu é socialmente reprovável. O Princípio da Insignificância não tem previsão legal, encontrando respaldo na doutrina e jurisprudência, sendo aplicável, excepcionalmente. Porém, neste caso, não deve ser aplicado, pois, trata-se de conduta penalmente relevante e que deve ser combatida pelo direito penal.

Nesse sentido já decidiu a jurisprudência:

"O reconhecimento do 'crime de bagatela' exige, em cada caso, análise aprofundada do desvalor da culpabilidade, da conduta e do dano, para apurar-se, em concreto, a irrelevância penal" (TACrsp, RT 714/318).

A qualificadora também restou demonstrada. O laudo pericial informa que "foram constatados afrouxamentos em parte dos arames da cerca da fachada, que poderiam estar relacionados a uma escalada para acesso ao imóvel da vítima".

O réu informou que pulou a cerca para entrar no local.

Portanto, bem delimitada a qualificadora descrita na denúncia.

Afasto, pois, as tese defensivas.

Com fundamento nos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo à dosagem da pena:

I. As circunstâncias judiciais do artigo 59 não são favoráveis ao réu conforme se verifica na certidão de antecedentes, de fls. 146/151, razão pela qual fixo a pena base acima do mínimo legal, majorando-a em 1/6, perfazendo-se o quantum de dois (02) anos e quatro(04) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias multa, no piso legal.

II. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão. Presente, também, a agravante da reincidência. Agravante e atenuante se compensam, mantendo-se a pena no patamar anteriormente encontrado, qual seja, dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias multa, no piso legal.

III. Na terceira fase, não há causas de aumento de pena. Porém, trata-se de crime tentado, onde o réu esteve bem próximo da consumação, pois, encontrava-se dentro da lavanderia da residência da vítima e já mexia nos produtos de limpeza, razão pela qual diminuo o quantum encontrado anteriormente em 1/3, totalizando um (01) ano, seis (06) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de sete (07) dias multa, no piso legal.

Eventual detração deve ser feita pelo juízo da execução, não se confundindo a detração com progressão de regime.

Ausente condições subjetivas para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O réu responde a outros processos, sendo reincidente, mostrando ter bastante envolvimento com o meio ilícito. Pelo mesmo motivo, inviável a aplicação do sursis.

Fixo, para cumprimento da pena, levando-se em consideração a personalidade do denunciado e a reincidência, o regime fechado.

Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

ANTE O EXPOSTO E CONSIDERANDO-SE O QUE MAIS DOS AUTOS CONSTAM, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENO RENITO ROSALINO, QUALIFICADO NOS AUTOS, À PENA UM (01) ANO, SEIS (06) MESES E VINTE (20) DIAS DE RECLUSÃO (REGIME FECHADO) E PAGAMENTO DE SETE (07) DIAS MULTA, NO PISO LEGAL, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 155, § 4º, INCISO II, C.C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

Custas ex lege.

Encaminhe-se cópia da decisão à vítima, conforme previsão do parágrafo segundo do artigo 201, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, fazendo-se as comunicações necessárias.

P.R.I.C.

Batatais, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA